

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

✓ 투자자산운용사 실전마무리 특강(NEW)



1

- 3과목 1편 - 직무윤리 (5문항)

법규(19문항)	
직무윤리	5문항
자본시장법	11문항
협회규정	3문항

2

❖ 직무윤리 (5문항)

기본서 목차	비고
제1장 직무윤리 일반	
제2장 금융투자업 직무윤리	
제3장 직무윤리의 준수절차 및 위반시의 제재	

3

❖ 기출 Map (5~6배수)

금융투자업 직무윤리	이해상충방지체계				과당매매	자기거래금지의무
금융소비자 보호의무	CCO업무	KYC Rule 절차	적합성원칙	적정성원칙	설명의무	
	부당권유행위금지(1)		부당권유행위금지(2)		자료열람권	위법계약해지권
표준윤리 준칙	자기혁신의무 등		재산상이익 제공 및 수령		금품수수 내부통제기준	
	경영진책임 등	정보보호	위반행위보고	대외활동		
내부통제 외부통제	내부통제기준	내부통제위원회		준법감시인 개요		영업관리자
	내부제보제도	준법감시인 과태료		외부통제	이의신청	

4

PART 1: 금융투자업 직무윤리

❖ ‘금융투자회사 직무윤리’의 4가지 의무(원칙)

기본원칙	✓ 이해상충 방지의무	✓ 금융소비자 보호의무	본인, 회사, 사회 에 대한 의무
금융투자회사 표준윤리준칙	법률 상 의무 (자본시장법, 금융소비자보호법 등)		금융투자회사 표준윤리준칙
고객우선원칙 선의성실원칙			

기본원칙의 법제화

5

✓ 금융투자회사 표준윤리준칙 (15개 조항)

고객에 대한 의무	본인에 대한 의무	회사에 대한 의무	사회에 대한 의무
고객우선의무(2조)	법규준수의무(3조)	정보보호의무(6조)	시장질서준중의무
신의성실의무(4조)	자기혁신의무(7조)	상호존중의무(8조)	주주가치극대화
	품위유지의무(13조)	경영진의 책임	사회적 책임
	사적이익추구금지	위반행위보고의무	
		고용계약 후 종료의무	
		대외활동(16조)	

6

❖ 금융투자업 직무윤리의 4가지 의무 - (1) 기본원칙

[2조] 고객우선원칙

✓ 고객이익우선의 원칙(충실의무, 선관주의 의무)

회사와 임직원은 항상 고객의 입장에서 생각하고 고객에게 보다 나은 금융서비스를 제공하기 위해 노력해야 한다.

[4조] 신의성실원칙

회사의 임직원은 정직과 신뢰를 가장 중요한 가치관으로 삼고 신의성실원칙에 입각하여 맡은 업무를 충실히 수행해야 한다.

✓ 신의성실원칙은 윤리적 원칙이자 법적인 의무이다(신의성실의 양면성)

7

❖ 금융투자업 직무윤리의 4가지 의무 - (2) 이해상충방지의무

금융투자업종사자가 금융투자업을 영위함에 있어서 정당한 사유 없이, 투자자의 이익을 해하면서 자기가 이익을 얻거나 제3자가 이익을 얻도록 해서는 아니된다

- ▶ 이해상충: 고객의 이익과 회사의 이익이 충돌하는 것
- ▶ 이해상충방지의무: 회사는 자신의 이익을 위해 고객의 이익을 희생시키지 말아야 한다
(→법적인 의무 부과)

8

※ 이해상충방지의무 - 기출주제

과당매매			
자기거래금지			
기본원칙	✓ 이해상충 방지의무	✓ 금융소비자 보호의무	본인, 회사, 사회 에 대한 의무
금융투자회사 표준윤리준칙	법률 상 의무 (자본시장법, 금융소비자보호법 등)		금융투자회사 표준윤리준칙
고객우선원칙 선의성실원칙			

기본원칙의 법제화

9

❖ 과당매매

- ▶ 금융투자업자와 금융소비자 사이에 대표적으로 발생하는 이해상충의 사례는 과당매매(excess trading)이다.
 - ▶ 과당매매 판단 기준: 아래 사항을 종합적으로 판단
 - ① 일반투자자가 부담하는 수수료 총액
 - ② 일반투자자의 재산상태 및 투자목적에 적합한지의 여부
 - ③ 일반투자자의 투자지식이나 경험에 비추어 당해 거래에 수반되는 위험을 잘 이해하고 있는지의 여부
 - ④ 개별 매매거래시 권유내용의 타당성 여부
- ✓ 수익률은 고려요소가 아니다

10

1

다음 중 과당매매를 판단하는 기준이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 일반투자자가 부담하는 수수료 총액
- ② 매매회전율이 높았을 경우 계좌의 수익달성 여부
- ③ 일반투자자의 재산상태 및 투자목적에 적합한지의 여부
- ④ 일반투자자의 투자지식이나 경험에 비추어 당해 거래에 수반되는 위험을 잘 이해하고 있는지의 여부

② 수익률달성여부와 관계없이 매매회전율이 높으면 과당매매라고 볼 수 있다.

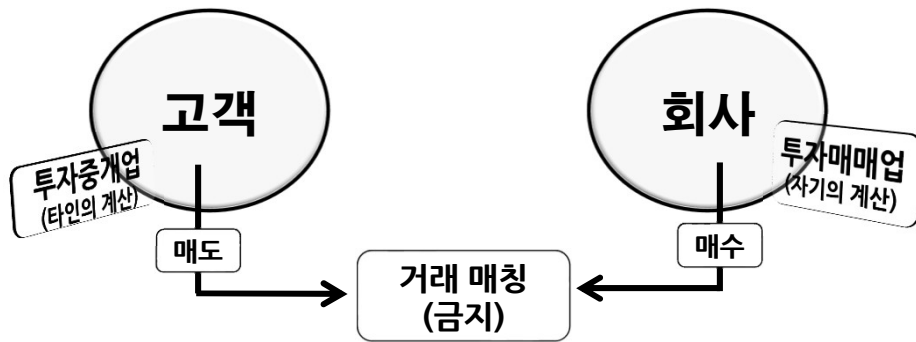
11

❖ 자기거래(자기계약)의 금지

정의	(1) 투자매매업자 또는 투자중개업자는 금융투자상품의 매매에 있어 자신이 본인 이 됨과 동시에 상대방의 투자중개업자가 되어서는 안된다. (2) 금융투자업 종사자는 금융소비자가 동의한 경우를 제외하고는 금융소비자의 거래상대방이 되거나 자기 이해관계인의 대리인이 되어서는 안된다.
예외	(1) 투자중개업자가 투자자로부터 증권시장, 파생상품시장 또는 다자간매매체결회사 에서의 매매의 위탁을 받아 증권시장, 파생상품시장 또는 다자간매매체결회사 를 통하여 매매가 이루어지도록 한 경우 (2) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 자기가 판매하는 집합투자증권을 매수하는 경우 (3) 종합금융투자사업자가 단기금융업무에 따라 금융투자상품을 장외에서 거래한 경우 (4) 그 밖에 공정한 가격형성과 거래의 안정성·효율성 도모 및 투자자보호에 우려가 없는 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우

12

✓ 자기거래금지



자기거래는 금지된다(→ 최선의 고객이익의 추구에 방해가 될 수 있기 때문)
단, 장내거래 등은 예외가 된다(의도한다고 해도 거래상대방이 될 수 없기 때문)

13

✓ 자기거래금지의 예외

불특정다수 간의
경쟁매매로 체결



장내시장(장외의 다자간체결회사 포함) 거래는
불특정다수 간의 거래로서,
매매상대방을 의도적으로 특정할 수 없다 →

즉 이해상충이 발생하지 않으므로
장내거래와 다자간체결시장에서의 거래는
자기거래 금지규정이 적용되지 않는다.

14

2

자기계약(자기거래)의 금지에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 금융투자업 종사자는 금융소비자가 동의한 경우를 제외하고는 금융소비자의 거래 당사자가 되거나 자기 이해관계인의 대리인이 되어서는 안된다.
- ② 투자매매업자 또는 투자중개업자는 금융투자상품에 관한 동일 매매에 있어서 자신이 본인이 됨과 동시에 상대방의 투자중개업자가 되어서는 아니 된다.
- ③ 다자간체결회사를 통한 거래는 자기거래가 금지된다.
- ④ 장내시장인 증권시장이나 파생상품시장에서는 자기거래금지의 예외가 인정된다.

③ 다자간체결회사를 통해 거래할 경우 자기거래가 가능하다.
▶ 자기계약금지의 예외: 장내시장거래, 다자간체결회사를 통한 거래

15

2023.11
기출복원

이해상충방지체계의 일환으로서 자기거래(자기계약) 금지 규정에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

자신이 본인이 됨과 동시에 거래상대방의 투자중개업자가 되어서는 안된다

- ① 고객으로부터 금융투자상품의 매매를 위탁 받은 투자중개업자가 고객의 대리인이 됨과 동시에 그 거래상대방이 될 수 없다.
- ② 금융투자업종사자는 금융소비자가 동의한 경우를 제외하고는 금융소비자와의 거래당사자가 되거나 자기 이해관계인의 대리인이 되어서는 아니 된다.
- ③ 투자중개업자가 투자자로부터 장내시장(증권시장, 파생상품시장)에서의 매매를 위탁받아 장내시장에서 그 거래가 이루어지게 한 경우는 자기거래가 허용된다.
- ④ 투자중개업자가 투자자로부터 다자간체결회사의 매매를 위탁받아 거래가 이루어지게 한 경우는, 다자간체결회사를 통한 거래가 장외시장 거래에 해당되므로 자기거래가 허용되지 않는다.

④ 다자간체결회사를 통한 거래는 장외시장 거래이지만 장내시장과 동일한 특성을 가지고 있으므로 장내시장거래와 마찬가지로 자기거래가 예외적으로 허용된다.

16

2022.06
기출복원

금융투자상품의 매매에 있어서 투자매매업자나 투자중개업자의 자기계약(자기거래)은 원칙적으로 금지된다. 그렇다면, 다음 중 자기거래가 가능한 경우를 모두 묶은 것은?

- 가. 투자자의 동의 하에, 투자매매업자 또는 투자중개업자가 자신이 본인이 됨과 동시에 상대방의 투자중개업자가 되는 경우
- 나. 투자중개업자가 투자자로부터 장내시장(증권시장, 파생상품시장)에서 매매의 위탁을 받아 장내시장을 통하여 매매가 이루어지도록 한 경우
- 다. 투자중개업자가 투자자로부터 다자간 체결회사에서 매매의 위탁을 받아 다자간체결 회사를 통해 매매가 이루어지도록 한 경우
- 라. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 자기가 판매하는 집합투자증권을 매수하는 경우

① 가, 나, 다 ② 나, 다, 라 ③ 가, 다, 라 ④ 가, 나, 다, 라

※ 추가 예외

▶ 종합금융투자사업자가 단기금융업무에 따라 금융투자상품을 장외에서 매매한 경우/그의 공정한 가격형성과 투자자보호에 문제가 없는 경우로서 금융위가 정하는 경우

KB은행
(판매회사)

매수

미래에셋
펀드

17

❖ 기출 Map (5~6배수)

금융투자업 직무윤리	이해상충방지체계	과당매매	자기거래금지의무		
금융소비자 보호의무	CCO업무	KYC Rule 절차	적합성원칙	적정성원칙	설명의무
	부당권유행위금지(1)	부당권유행위금지(2)	자료열람권	위법계약해지권	
표준윤리 준칙	자기혁신의무 등	재산상이익 제공 및 수령	금품수수 내부통제기준		
	경영진책임 등	정보보호	위반행위보고	대외활동	
내부통제 외부통제	내부통제기준	내부통제위원회	준법감시인 개요	영업관리자	
	내부제보제도	준법감시인 과태료	외부통제	이의신청	

18

PART 2: 금융소비자 보호의무

❖ 금융투자업 직무윤리의 4가지 의무 - (3) 금융소비자보호의무

금융소비자와 금융회사 간에는 정보의 비대칭이 존재할 수 있으며, 이로 인해 발생할 수 있는 불공정 또는 불이익으로부터 금융소비자를 보호하기 위해 법제상으로 부과하는 의무이다

상품개발단계

상품판매 이전단계

✓ 상품판매단계

상품판매 이후단계

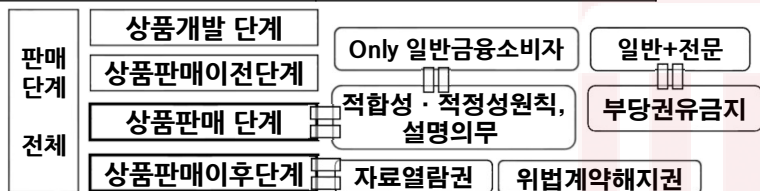
→ 금융소비자보호의무는 '상품판매 전(全) 단계'에 걸쳐 이행되어야 한다

19

※ 금융소비자보호의무 - 기출주제

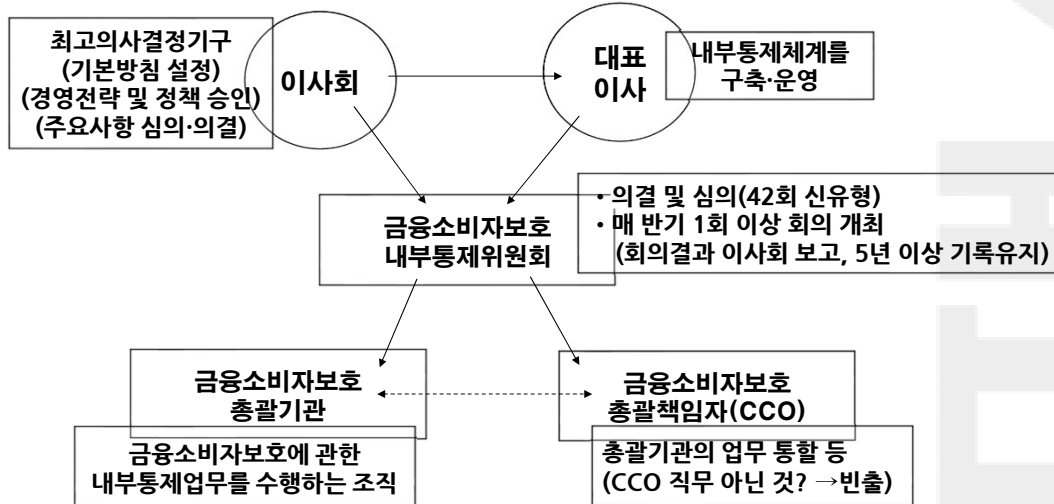
CCO 업무

기본원칙	✓ 이해상충 방지 의무	✓ 금융소비자 보호의무	본인, 회사, 사회에 대한 의무
금융투자회사 표준윤리준칙	법률 상 의무 (자본시장법, 금융소비자보호법 등)		금융투자회사 표준윤리준칙
고객우선원칙 신의성실원칙			



20

❖ 금융소비자보호 내부통제체계



21

✓ '금융소비자보호' 내부통제위원회

Cf. 금융투자회사 내부통제위원회

- (1) '내부통제위원회' 설치의무가 부과되는 금융회사는 '금융소비자보호 내부통제위원회'를 설치해야 한다.
- (2) 금융소비자보호 내부통제위원회는 매 반기 1회 이상 회의를 개최해야 하고, 그 결과를 이사회에 보고하고 관련 기록은 5년 이상 유지하여야 한다.
- (3) 내부통제위원회의 심의·의결 사항: 42회 신유형 기술
- (4) 금융회사는 금융소비자보호 총괄기관의 장으로서 금융소비자보호업무를 총괄하는 임원을 '금융소비자보호 총괄책임자(CCO)'로 지정해야 하며, CCO(Chief Consumer Officer)는 대표이사 직속의 독립적인 지위를 갖는다.
- (5) 금융소비자보호 총괄책임자(CCO)의 직무
 - 금융소비자보호 총괄기관의 업무 통할
 - 금융소비자보호에 필요한 절차 및 기준의 수립
 - 금융상품 각 단계(개발, 판매, 사후관리)별 소비자보호 체계에 관한 관리·감독 업무
 - 민원접수 및 처리에 관한 관리·감독업무

[비교] '민원, 분쟁의 현황 및 조치결과에 대한 관리'는 CCO가 아닌 총괄기관의 업무이다.

 - 금융소비자보호 관련 관계부서 간 피드백 업무 총괄
 - 대·내외 금융소비자보호 관련 교육 프로그램 개발 및 운영업무 총괄
 - 민원발생과 연계한 관련 부서·직원 평가 기준의 수립 및 평가총괄
 - 그 외 금융소비자보호와 관련된 사항

[주의] 회사의 위험관리에 관한 규정의 제정 및 개정은 CCO의 직무가 아니다.

22

2025.04
기출복원

금융소비자보호 총괄책임자(CCO)의 업무를 나열한 것이다. 해당되지 않은 것은?

- ① 금융소비자보호 총괄기관의 업무 통할
- ② 금융소비자보호 관련 제도의 기획 및 개선, 기타 필요한 절차 및 기준의 수립
- ③ 민원접수 및 처리에 관한 관리·감독업무
- ④ 위험관리에 관한 규정의 제정 및 개정

④ '위험관리에 관한 업무'는 금융소비자보호차원이 아닌 전사적인 차원의 업무이므로, 이사회가 관련 규정을 제정·개정하고 위험관리 전담부서에서 실행한다.

23

2025.07
기출복원

보기는 금융소비자보호 내부통제위원회의 의결 및 심의사항을 나열한 것이다. 옳은 항목으로 연결한 것은?

가. 중요 민원·분쟁에 대한 대응결과에 관한 사항
나. 금융상품의 개발, 영업방식 및 관련 정보공시에 관한 사항
다. 임직원의 성과보상체계에 대한 금융소비자보호 측면에서의 평가에 관한 사항

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

④ 모두 해당된다.

24

✓ '금융소비자보호 내부통제위원회'

※ 금융소비자보호 내부통제위원회 심의·의결사항(42회 신유형 기출)

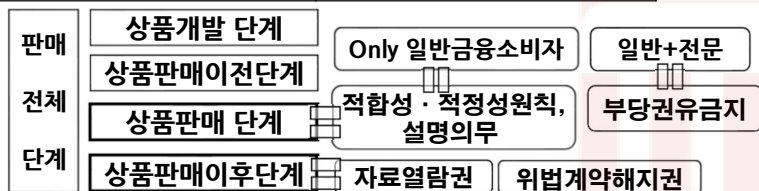
- 금융소비자보호에 관한 경영방향
- 금융소비자보호 관련 주요 제도 변경사항
- 임직원의 성과보상체계에 대한 금융소비자보호 측면에서의 평가
- 금융상품의 개발, 영업방식 및 관련 정보공시에 관한 사항
- 금융소비자보호기준의 적정성·준수실태에 대한 점검·조치 결과
- 금융소비자보호실태평가, 감독 및 검사 결과의 후속조치에 관한 사항
- 중요 민원·분쟁에 대한 대응 결과
- 광고물 제작 및 광고물 내부 심의에 대한 내부규정(단, 준법감시인이 별도로 내부규정 마련시는 제외)
- 금융소비자보호 총괄기관과 금융상품 개발·판매·사후관리 등 관련부서 간의 협의 필요사항
- 기타 금융소비자보호 총괄기관 또는 기타 관련부서가 내부통제위원회에 보고한 사항의 처리에 관한 사항

25

※ 금융소비자보호의무 - 기출주제

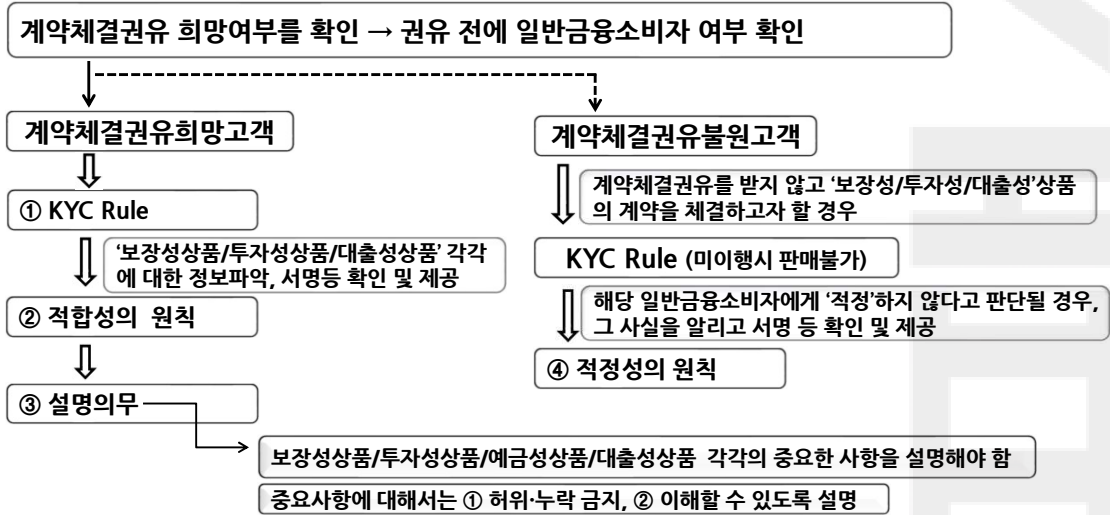
CCO업무

기본원칙	✓ 이해상충 방지 의무	✓ 금융소비자 보호 의무	본인, 회사, 사회에 대한 의무
금융투자회사 표준윤리준칙 고객우선원칙 신의성실원칙	법률 상 의무 (자본시장법, 금융소비자보호법 등)		금융투자회사 표준윤리준칙



26

❖ 계약체결권유 Flow (금소법: 2021.3.25~)



27

3

개별 금융소비자에 대한 계약체결의 권유 단계의 순서가 옳게 연결된 것은?

- A. 각 상품별 파악대상 정보 확인
- B. 일반금융소비자 여부 확인
- C. 확인받은 내용을 지체없이 일반금융소비자에게 제공
- D. 파악된 정보를 서명 등 기타 방법으로 확인
- E. 계약체결권유를 원하는지 확인

- ① A - B - C - D - E
- ② E - A - D - B - C
- ③ A - B - C - E - D
- ④ E - B - A - D - C

28

✓ 적합성 원칙 (금소법 제17조)

- 금융소비자보호법 제17조(적합성 원칙) -

- ① 금융상품판매업자 등은 금융상품계약체결 등을 하거나 자문업무를 하는 경우에는 상대방인 금융소비자가 일반금융소비자인지 전문금융소비자인지를 확인하여야 한다.
- ② 금융상품판매업자 등은 일반금융소비자에게 다음 각 호의 금융상품계약체결을 권유하는 경우에는 면담·질문 등을 통하여 다음 각 호의 구분에 따른 정보를 파악하고, 일반금융소비자로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받아 이를 유지·관리해야 하며 확인받은 내용을 일반금융소비자에게 지체없이 제공해야 한다.
- 다음 각호: 생략
- ③ 금융상품판매업자 등은 제2항 각 호의 구분에 따른 정보를 고려하여 그 일반금융소비자에게 적합하지 아니하다고 인정되는 계약체결을 권유해서는 아니 된다.

29

4

적합성 원칙(금소법 제17조)에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 계약체결권유를 하기에 앞서 먼저 해당 금융소비자가 계약체결의 권유를 원하는지 아니면 원하지 않는지를 확인해야 한다.
 - ② 전문 금융소비자를 대상으로는 적합성의 원칙을 이행하지 않아도 된다.
 - ③ KYC Rule에 따라 취득한 고객의 정보는 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 일반금융소비자의 확인을 받아 이를 유지·관리해야 하며, 일반 금융소비자에게 제공은 하지 않아도 된다.
 - ④ 금융상품판매업자 등은 파악한 정보를 고려하여 그 일반 금융소비자에게 적합하지 않다고 인정되는 계약의 체결을 권유해서는 아니 된다.
- ③ KYC Rule에 따라 취득한 고객의 정보는 기명날인, 녹취 등의 방법으로 고객의 확인을 받아 이를 유지·관리해야 하며, 확인받은 내용은 투자자에게 지체없이 제공해야 한다.

30

✓ 적정성 원칙 (금소법 제18조)

- 금융소비자보호법 제18조(적정성 원칙) -

- ① 금융상품판매업자는 보장성상품, 투자성상품 및 대출성상품에 대하여 일반금융소비자에게 계약체결을 권유하지 아니하고 금융상품판매계약을 체결하려는 경우에는 미리 면담·질문 등을 통하여 다음 각 호의 구분에 따른 정보를 파악해야 한다.
- 다음 각 호: 생략
- ② 금융상품판매업자는 제1항 각 호의 구분에 따라 확인한 사항을 고려하여 해당 금융상품이 그 일반금융소비자에게 적정하지 아니하다고 판단되는 경우에는 그 사실을 알리고, 그 일반금융소비자로부터 서명, 기명날인, 녹취, 그 밖의 방법으로 확인받아야 한다.

31

5

보기에 해당하는 금융소비자보호법상의 규정은?

금융상품판매업자가 일반금융소비자에게 계약체결권유를 하지 아니하고 '보장성상품, 투자성상품, 대출성상품'을 판매하려는 경우에는 면담·질문 등을 통하여 각 상품 별 정보(대통령령으로 정한 사항)를 파악해야 한다.

- ① 적합성의 원칙
- ② 적정성의 원칙
- ③ 설명의무
- ④ 부당권유의 금지

적정성의 원칙이다.
계약체결권유를 하지 않는 일반금융소비자를 대상으로 정보를 파악하고, 파악한 정보상 일반금융소비자의 성향에 비추어 계약체결을 하고자 하는 상품이 적정하지 않을 경우 그 사실을 알리고 서명 등의 확인을 받아야 한다.
▶ 적정성원칙 적용대상
→ 대통령으로 정하는 투자성상품/보장성상품/대출성상품

32

✓ 설명의무 (금소법 제19조)

- (1) 상품판매 전체 단계 중 '상품판매단계'에 해당하는 금융소비자보호의무이다.
- (2) 설명의무는 적합성원칙, 적정성원칙과 함께 일반금융소비자를 대상으로 준수해야 하는 금융소비자보호 의무이다.
- (3) 금융상품판매업자 등은 일반금융소비자에게 계약체결을 권유하는 경우 각 금융상품의 중요한 사항을 일반금융소비자가 이해할 수 있도록 설명해야 한다.
 - 설명의무 적용대상 금융상품: 금소법 분류상의 금융상품 4가지(예금성상품/보장성상품/투자성상품/대출성상품) 모두에 해당된다.
- (4) 금융상품판매업자 등은 금융상품의 종류별로 설명에 필요한 설명서를 일반금융소비자에게 제공해야 하며(사전에 '서면 등'의 방법으로 제공), 설명한 내용은 일반금융소비자가 이해하였음을 서명, 기명날인, 녹취 또는 그 밖의 방법으로 확인을 받아야 한다('서명 등'의 방법으로 확인).
- (5) 금융상품판매업자 등은 일반금융소비자의 합리적인 판단 또는 금융상품의 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 거짓 또는 왜곡하여 설명하거나, 중요한 사항을 빠뜨려서는 아니 된다.
- (6) 금융소비자보호법상의 설명의무를 이행하지 않은 금융회사에 대해, 해당 금융상품으로부터 얻는 수입의 최대 50% 이내에서 과징금을 부과할 있으며 별도로 최대 1억원의 과태료를 부과할 수 있다.

33

2023.11
기출복원

설명 의무(금융소비자보호법 제19조)에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 일반금융소비자만을 대상으로 하는 의무이다.
- ② 금융소비자보호법상의 금융상품 4가지(예금성상품, 보장성상품, 투자성상품, 대출성상품) 모두를 대상으로 이행해야 한다.
- ③ 금융투자상품판매업자 등은 금융상품의 종류별로 설명에 필요한 설명서를 계약체결 권유 사전에 서면으로만 일반금융소비자에게 제공해야 하며, 설명의무를 이행한 경우 일반금융소비자가 이해하였음을 서명 등의 방법으로 확인을 받고 해당 기록을 유지·보관해야 한다.
- ④ 금융소비자보호법상의 설명의무를 이행하지 않은 금융회사에 대해, 해당 금융상품으로부터 얻는 수입의 최대 50% 이내에서 과징금을 부과할 있으며 별도로 최대 1억원의 과태료를 부과할 수 있다.

⑤ 설명서의 제공방법은 '서면 등(서면/우편/전자우편 등)'으로, 설명서의 확인방법은 '서명 등(서명/기명날인/녹취 등)'으로 한다.

34

2023.06
기출복원

다음 중 금융소비자보호를 위한 상품판매 단계의 원칙(또는 의무) 중에서 일반금융소비자와 전문 금융소비자 모두를 대상으로 적용되는 것은?

- ① 적합성 원칙
- ② 적정성 원칙
- ③ 설명의무
- ④ 부당권유행위 금지의무

④ ‘적합성원칙, 적정성원칙, 설명의무’는 일반금융소비자만을 대상으로 적용되지만, 부당권유행위 금지의무(금소법 제21조)는 전문금융소비자에게도 적용된다.
▶ 부당권유행위금지: 불초청권유금지, 재권유금지

35

✓ ‘부당권유행위 금지’의 대상 (금소법 제21조)

제21조(부당권유행위 금지) 금융상품판매업자 등은 계약체결을 권유하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 해서는 아니 된다. 다만, 금융소비자보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 행위로서 대통령령이 정하는 행위는 제외한다.

1. 불확실한 사항에 대해 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위
2. 금융상품의 내용을 사실과 다르게 알리는 행위 (일반+전문)
3. 금융상품의 가치에 중대한 영향을 미치는 사항을 미리 알면서도 금융소비자에게 알리지 않는 행위
4. 금융상품 내용의 일부에 대하여 비교대상 및 기준을 밝히지 아니하거나 객관적인 근거없이 다른 금융상품과 비교하여 해당 금융상품이 우수하거나 유리하다고 알리는 행위
5. 보장성상품의 경우, 금융소비자가 보장성상품계약의 중요한 사항에 대하여 부실하게 금융상품직접판매업자에게 알릴 것을 권유하는 행위 등
6. 투자성 상품인 경우, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위
 - 가. 금융소비자로부터 계약의 체결권유를 해줄 것으로 요청받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하는 행위(→요청하지 않은 투자권유의 금지)
 - 나. 계약의 체결권유를 받은 금융소비자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시하였는데도 계약의 체결권유를 계속하는 행위(→재권유의 금지)

예외
있음

36

24년 개정사항

■ 부당권유행위 금지 - '불초청권유/재권유' 금지

요청하지 않은 투자권유의 금지	재권유 금지
고객으로부터 투자권유요청을 받지 않고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법에 의해 투자권유를 하는 행위→ 개인의 평온한 사생활 침해와 총동구매 방지차원에서 금지된다.	투자자가 거부 의사를 표시함에도 불구하고 투자권유를 지속하는 행위 → 금지
단, 금융상품을 미리 안내하고 금융소비자가 투자권유를 받을 의사를 표명할 경우는 예외가 인정된다. 그러나, 이 경우에도 아래 대상은 금지된다.	단, (1)재권유의 대상이 다른 금융투자상품인 경우, (2) 동일한 상품을 1개월이 지난 후에 다시 권유하는 경우는 예외가 인정된다.
▶ '요청하지 않은 투자권유'의 금지대상 (예외가 인정되지 않는 금지대상) (1) 일반금융소비자: 고난도 '금융투자상품/투자일임계약/금전신탁계약', 사모펀드, 장내파생상품, 장외파생상품 (2) 전문금융소비자: 장외파생상품	

37

예제

'요청하지 않은 투자권유의 금지(금소법 제21조)'와 관련하여, 빈칸에 들어갈 수 없는 것은?

요청하지 않은 투자권유는 금지된다. 그러나 금융소비자보호 및 건전한 질서를 해할 우려가 없는 행위로서, 금융상품에 대한 내용을 금융소비자에게 미리 안내하고 금융소비자가 투자권유를 받을 의사를 표시한 경우는 투자권유를 할 수 있다. 단, 이 경우에도 일반금융 소비자를 대상으로 ()은/는 투자권유를 할 수 없다.

- ① 고난도 금융투자상품
- ② **특정금전신탁**
- ③ 장내파생상품
- ④ 장외파생상품

신탁상품의 경우 '고난도 신탁계약'이 금지대상이다. 비교하여 전문금융소비자를 대상으로는 '장외파생상품'만 금지대상이다.

38

6

다음 중 '부당권유행위 금지(금소법 제21조)' 대상의 예외로 적용될 수 없는 것은?

- ① 일반금융소비자로부터 계약의 체결권유를 해줄 것을 요청 받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하여 장내파생상품을 권유하는 행위
- ② 전문금융소비자로부터 계약의 체결권유를 해줄 것을 요청 받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하여 장내파생상품을 권유하는 행위
- ③ 권유를 받은 투자자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시한 후 금융위원회가 정하여 고시하는 기간(1개월)이 지난 후에 다시 권유를 하는 행위
- ④ 권유를 받은 투자자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시한 후 금융위원회가 정하여 고시하는 기간(1개월)과 관계없이 다른 종류의 금융투자상품에 대하여 권유를 하는 행위

▶ '요청하지 않은 투자권유'의 금지대상 (예외가 인정되지 않는 금지대상)

- (1) 일반금융소비자: 고난도 '금융투자상품/일임계약/신탁계약', 사모펀드, 장내·장외 파생상품
- (2) 전문금융소비자: 장외파생상품

39

✓ '불공정영업행위의 금지'의 대상 (금소법 제20조)

제20조(불공정영업행위의 금지) 금융상품판매업자 등은 우월적 지위를 이용하여 금융소비자의 권익을 침해하는 행위(아래 각 호)를 해서는 아니 된다.

- 1. 대출성상품, 그 밖에 대통령령으로 정하는 금융상품에 관한 계약체결과 관련하여 금융소비자의 의사에 반하여 다른 금융상품의 계약체결을 강요하는 행위 (일반+전문)
- 2. 대출성상품, 그 밖에 대통령령으로 정하는 금융상품에 관한 계약체결과 관련하여 부당하게 담보를 요구하거나 보증을 요구하는 행위
- 3. 금융상품판매업자 등 또는 그 임직원이 업무와 관련하여 편익을 요구하거나 제공받는 행위

등등

40

예제 금융소비자보호법과 관련하여 빈칸에 들어갈 수 없는 것은?

()을/를 위반할 경우, 당해 금융회사에 대해 해당 금융상품의 계약으로부터 얻는 수입의 최대 50% 이내에서 과징금을 부과할 수 있으며, 별도로 최대 1억원 이내에서 과태료를 부과할 수 있도록 하고 있다.

- ㉠ 적정성 원칙
- ㉡ 설명의무
- ㉢ 불공정영업행위의 금지의무
- ㉣ 부당권유행위의 금지의무

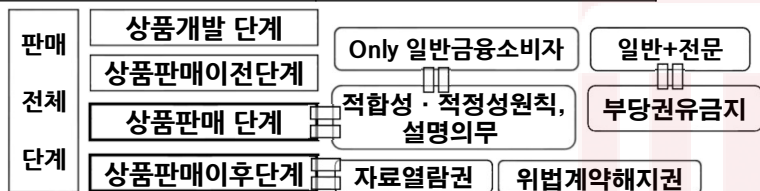
적합성원칙과 적정성원칙의 위반은 보기와 같은 금소법상의 제재조치가 없다. 단, 그 위반으로 인해 일반금융소비자에게 손해배상을 끼쳤음이 인정될 경우는 민법상의 손해배상책임을 질 수 있다.

41

※ 금융소비자보호의무 - 기출주제

CCO업무

기본원칙	✓ 이해상충 방지 의무	✓ 금융소비자 보호의무	본인, 회사, 사회에 대한 의무
금융투자회사 표준윤리준칙 고객우선원칙 신의성실원칙	법률 상 의무 (자본시장법, 금융소비자보호법 등)		금융투자회사 표준윤리준칙



42

2023.02
기출복원

상품판매 이후 단계의 금융소비자보호조치로서 자료열람권 (금소법 제28조)을 설명한 것이다. 틀린 내용으로 묶은 것은?

- 가. 금융소비자는 금융상품판매업자 등(이하 '금융회사')이 기록 및 유지·관리하는 자료의 열람을 요구할 수 있는데, 이때 열람 사유에 대한 제한은 없다.
- 나. 금융소비자의 권리를 보호하는 차원에서, 금융소비자가 자료열람권을 행사할 경우 금융회사는 무조건적으로 승인해야 한다.
- 다. 금융상품판매업자 등은 금융소비자로부터 열람의 요구를 받았을 때에는, 원칙적으로 요구받은 날로부터 6영업일 이내에 해당자료를 열람할 수 있도록 해야 한다.
- 라. 금융회사는 금융소비자의 자료열람권 행사에 응하기 위해 발생한 자료 우송료, 자료의 생성시 발생한 수수료 등의 비용을 금융소비자에게 청구할 수 있다.

- ㉠ 가, 나 ㉡ 다, 라 ㉢ 가, 다 ㉣ 나, 라

- ④틀린 내용은 '가, 나'이다.
- 가: 자료열람요구권은 금융소비자의 권익을 증진하기 위해 금소법에서 신설한 제도 중 하나로써, 분쟁조정이나 소송의 수행 등 권리구제를 위한 목적으로만 행사가 가능하다.
 - 나: 금융소비자의 자료열람요구권에 대해 금융회사는 무조건적으로 승인해야 하는 것은 아니다. -영업비밀을 현저히 침해할 우려가 있는 등의 경우는 예외인정

43

✓ 위법계약해지권 (금소법 제47조)

금융소비자보호법 제47조 (위법계약의 해지)

'계약체결일로부터 5년 & 위법계약사실을 안 날로부터 1년' 이내 행사가능

- ① 금융소비자는 금융상품판매업자 등이 법 규정을 위반하여 금융상품 관련 계약을 체결한 경우 5년 이내의 대통령령으로 정하는 기간 이내에 서면 등으로 해당 계약의 해지를 요구할 수 있다.
이 경우 금융상품판매업자등은 해지를 요구받은날로부터 10일 이내에 금융소비자에게 수락여부를 통지하여야 하며, 거절할 때에는 거절사유를 함께 통지하여야 한다.
- ② 금융소비자는 금융상품판매업자 등이 정당한 사유없이 제1항의 요구를 따르지 않는 경우 해당 계약을 해지할 수 있다.
- ③ 계약이 해지된 경우 금융상품판매업자 등은 수수료, 위약금 등 계약의 해지와 관련된 비용을 요구할 수 없다.
- ④ 계약의 해지요구권의 행사요건, 행사범위 및 정당한 사유 등과 관련하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

44

2024.03
기출복원

위법계약해지권과 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은?

금융소비자는 금융소비자보호법 시행령 제38조 제2항에 따라
금융상품의 계약 체결일로부터 ()이내이고 위법계약 사실을 안 날로부터 ()
이내인 경우에는 해당 위법계약에 대한 해지를 요구할 수 있다.

- ① 1년, 3개월
- ② 1년, 6개월
- ③ 5년, 6개월
- ④ 5년, 1년

위법계약해지권은
'계약체결일로부터 5년 & 위법계약사실을 안 날로부터 1년' 이내에
행사가 가능하다.

45

❖ 기출 Map (5~6배수)

금융투자업 직무윤리	이해상충방지체계	과당매매	자기거래금지의무		
금융소비자 보호의무	CCO업무	KYC Rule 절차	적합성원칙	적정성원칙	설명의무
	부당권유행위금지(1)	부당권유행위금지(2)	자료열람권	위법계약해지권	
표준윤리 준칙	자기혁신의무 등	재산상이익 제공 및 수령	금품수수 내부통제기준		
	경영진책임 등	정보보호	위반행위보고	대외활동	
내부통제 외부통제	내부통제기준	내부통제위원회	준법감시인 개요	영업관리자	
	내부제보제도	준법감시인 과태료	외부통제	이의신청	

46

PART 3: 표준윤리준칙

❖ 금융투자회사 표준윤리준칙 - 본인/회사/사회

고객에 대한 의무	본인에 대한 의무	회사에 대한 의무	사회에 대한 의무
고객우선원칙(2조)	법규준수의무(3조)	정보보호의무(6조)	시장질서준중의무
신의성실의무(4조)	자기혁신의무(7조)	상호존중의무(8조)	주주가치극대화
	품위유지의무(13조)	경영진의 책임	사회적 책임
	사적이익추구금지	위반행위보고의무	
		고용계약 후 종료의무	
		대외활동(16조)	

47

※ 본인/회사/사회에 대한 의무 - 기출주제

기본원칙	✓ 이해상충 방지의무	✓ 금융소비자 보호의무	본인, 회사, 사회 에 대한 의무
금융투자회사 표준윤리준칙	법률 상 의무 (자본시장법, 금융소비자보호법 등)		금융투자회사 표준윤리준칙
고객우선원칙 신의성실원칙			
		자기혁신의무	경영진의 책임
		재산상 이익(1)	정보보호
		재산상 이익(2)	내부제보제도
		재산상 이익(3)	대외활동
		재산상 이익(4)	

48

준.혁.품.독.사

❖ 금융투자회사 표준윤리준칙 - 본인에 대한 의무

- (1) 법규준수의무: 회사와 임직원은 업무를 수행함에 있어서 관련 법령 및 제 규정을 이해하고 준수해야 한다. ☒ 법에 대한 무지(無知)는 변명되지 아니한다
- (2) 자기혁신의무: 회사와 임직원은 경영환경 변화에 유연하게 적응하기 위하여 창의적 사고를 바탕으로 끊임없이 자기혁신에 힘써야 한다. ☒ 직무수행에 필요한 최소한의 전문지식을 갖추어야 한다.
- (3) 품위유지의무: 임직원은 회사의 품위나 사회적 신뢰를 훼손할 수 있는 일체의 행위를 하지 말아야 한다.
- (4) 사적이익 추구금지: 임직원은 회사의 재산을 부당하게 사용하거나 자신의 지위를 이용하여 사적 이익을 추구해서는 아니 된다. ☒ 재산상이익의 제공 및 수령

공정성 및 독립성유지(협회규정): 공정한 입장에서 서야 하고 객관적인 판단을 해야 한다. 상급자는 부당한 지시를 하지 말아야 하며, 하급자는 부당한 명령이나 지시를 거절해야 한다.

49

7

금융투자회사의 표준윤리준칙상 '본인에 대한 윤리'를 설명한 것이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 금융투자업 종사자는 직무와 관련된 윤리기준, 그리고 이와 관련된 모든 법률과 그 하부규정, 당해 직무활동을 규제하는 자율단체의 각종 규정을 숙지하고 그 준수를 위해 노력해야 한다.
- ② 금융투자업 종사자는 직무를 수행함에 있어서 최대한의 전문지식을 갖추어야 한다.
- ③ 금융투자업 종사자 중, 상급자는 본인의 직위를 이용하여 하급자에게 부당한 명령이나 지시를 하지 않아야 하며, 하급자는 부당한 명령이나 지시를 받은 경우 이를 거절해야 한다.
- ④ 금융투자업 종사자는 직위의 사적이용을 금지해야 하지만, 경조사봉투 및 화환 등에 회사명 및 직위를 기재하는 행위는 위반행위에 해당하지 않는다.

② 필요한 최소한의 전문지식을 갖추어야 한다.
 ④ 일상적이고 특정인의 이익을 위한 것이 아닌 경우는 직위의 사적이용이 아님

50

✓ 사적이익추구금지 의무

표준윤리준칙 14조

임직원은 회사의 재산을 부당하게 사용하거나 자신의 지위를 이용하여 사적이익을 추구해서는 아니 된다.

(1) 부당한 금품 등의 제공 및 수령 금지 (부당한 금품수수 금지)

(2) 직무관련 정보를 이용한 사적거래 제한 (미공개중요정보 이용금지 등)

(3) 직위의 사적이용 금지 (단, 일상적이고 특정인의 이익을 위한 목적이 아닌 경우는 위반행위가 아님. Ex. 경조사봉투 및 화환에 회사명이나 직위를 기재하는 것)

51

①금지대상 재산상이익, ②허용대상 재산상이익, ③산정기준, ④내부통제기준

※ 부당한 재산상 이익의 제공 및 수령금지

금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-68조

부당한 금품수수의 금지

- (1) 경제적 가치의 크기가 일반인이 통상적으로 이해하는 수준을 초과하는 경우
- (2) 재산상 이익의 내용이 사회적 상규에 반하거나 거래상대방의 공정한 업무수행을 저해하는 경우
- (3) 재산상 이익의 제공 및 수령이 비정상적인 조건의 금융투자상품 매매거래, 투자자문계약, 투자일임 계약 또는 신탁계약의 체결 등의 방법으로 이루어지는 경우
- (4) 거래상대방에게 금전, 상품권, 금융투자상품을 제공하는 경우 (다만, 사용범위가 공연, 운동경기 관람, 도서음반구입 등 문화활동으로 한정된 상품권은 허용됨)
- (5) 재산상 이익의 제공 또는 수령이 위법·부당행위의 은닉 또는 그 대가를 목적으로 한 경우
- (6) 거래상대방만 참석한 여가 및 오락활동 등에 수반되는 비용을 제공하는 경우
- (7) 금융투자상품 및 경제정보 등과 관련된 전산기기의 구입이나 통신서비스 이용에 소요되는 비용을 제공하거나 제공받는 경우
- (8) 집합투자회사가 집합투자증권의 판매실적과 연동하여 투자매매업자·투자중개업자에게 재산상 이익을 제공하는 경우
- (9) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 판매회사 변경을 조건으로 하여 재산상 이익을 제공하는 경우

52

2022.06
기출복원

재산상 이익의 제공 및 수령에 관한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 경제적 가치의 크기가 일반인이 통상적으로 이해하는 수준을 초과하는 경우 제공이나 수령이 금지된다.
 - ② 법인 기타 단체의 고유재산관리업무를 수행하는 자에게 제공하는 경우로서, 금전이나 영화관람권을 제공하는 것은 금지된다.
 - ③ 금융투자상품 및 경제정보 등과 관련된 전산기기의 구입이나 통신서비스 이용에 소요되는 비용을 제공하거나 제공받는 것은 금지된다.
 - ④ 집합투자회사가 자신이 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권의 판매실적에 연동하여 이를 판매하는 투자매매회사·투자중개회사에게 재산상이익을 제공하는 것은 금지된다.
- ② 특정목적으로 '금전, 상품권, 금융투자상품'을 제공하는 것은 금지되지만, 상품권 중에서 공연·운동경기관람이나 도서·음반구입 등 문화활동으로 한정된 상품권의 제공은 허용된다.

53

2023.02
기출복원

재산상 이익의 제공 및 수령에 관한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 경제적 가치의 크기가 일반인이 통상적으로 이해하는 수준을 초과하는 경우 제공이나 수령이 금지된다.
 - ② 법인 기타 단체의 고유재산관리업무를 수행하는 자에게 제공하는 경우로서, 금전이나 공연관람권을 제공하는 것은 금지된다.
 - ③ 거래상대방만 참석한 여가 및 오락활동 등에 수반되는 비용을 제공하는 것은 금지된다.
 - ④ 투자매매회사 또는 투자중개회사가 판매회사의 변경 또는 변경에 따른 이동액을 조건으로 하여 재산상 이익을 제공하는 것은 금지된다.
- ② 특정목적으로 '금전, 상품권, 금융투자상품'을 제공하는 것은 금지되지만, 상품권 중에서 공연·운동경기관람이나 도서·음반구입 등 문화활동으로 한정된 상품권의 제공은 허용된다.

54

※ 재산상 이익으로 보지 않는 것

불.불.자.5.20

- (1) 금융투자상품에 대한 가치분석·매매정보 또는 주문의 집행 등을 위해 자체적으로 개발한 소프트웨어 및 해당 소프트웨어의 활용에 불가피한 컴퓨터 등 전산기기
- (2) 금융투자회사가 자체적으로 작성한 조사분석자료
- (3) 경제적 가치가 5만원 이하의 물품, 식사, 신유형상품권(물품제공형 신유형상품권을 의미), 거래실적에 연동되어 거래상대방에게 차별 없이 지급되는 포인트 및 마일리지
- (4) 20만원 이하의 경조비 및 조화·화환
Cf. 거래상대방에게 금전, 상품권, 금융투자상품을 제공하는 경우
- (5) 국내에서 불특정 다수를 대상으로 하여 개최되는 세미나 또는 설명회로서 1인당 재산상 이익의 제공금액을 산정하기 곤란한 경우 그 비용(이 때 대표이사 또는 준법감시인은 그 비용의 적정성 등을 사전에 확인해야 한다).

26년 개정: 3만원 → 5만원

55

예제

다음 중 '재산상 이익'의 수령 및 제공이 가능한 것으로 연결한 것은?

- 가. 금융투자회사가 자체적으로 작성한 조사분석자료
 나. 경제적 가치가 10만원에 해당하는 식사
 다. 경제적 가치가 30만원에 해당하는 경조비 및 화환

① 가

② 가, 나

③ 나, 다

④ 가, 나, 다

나: 경제적 가치가 5만원 이하인 물품, 식사, 신유형상품권
 다: 20만원 이하의 경조비 및 조화·화환

56

※ 재산상이익의 산정방식 (2024 기본서, 3권, p517)

- (1) 금전의 경우 해당 금액
- (2) 물품의 경우 구입비용
- (3) 접대의 경우 해당 접대에 소요된 비용. 다만, 금융투자회사 임직원과 거래상대방이 공동으로 참석한 경우 해당 비용은 전체 소요경비 중 거래상대방이 점유한 비율에 따라 산정된 금액
- (4) 연수·기업설명회·기업탐방·세미나의 경우 거래상대방에게 직접적으로 제공되었거나 제공받은 비용
- (5) 기타 위에 해당하지 아니하는 재산상 이익의 경우 해당 재산상 이익의 구입 또는 제공에 소요된 설비

57

2022.02
기출복원

다음 중 재산상 이익의 가치를 산정하는 방식이 틀린 것은?

- ① 금전의 경우 해당금액 전체
- ② 물품의 경우 구입비용 전체
- ③ 금융투자회사 임직원과 거래상대방이 공동으로 참석한 경우의 접대의 경우, 해당 접대에 소요된 비용 전체
- ④ 연수·기업설명회·기업탐방·세미나의 경우 거래상대방에게 직접적으로 제공되었거나 제공받은 비용 전체

③ 임직원과 거래상대방이 공동참석한 경우의 접대비는 '전체 소요경비 중 거래상대방이 점유한 비율에 따라 산정된 금액'으로 산정한다.

58

※ 재산상이익의 제공·수령에 대한 내부통제절차 강화

금융투자업에서만 존재하던 금품수수에 대한 한도규제를 폐지 → 내부통제절차 강화

공시의무 신설

재산상이익의 제공 또는 수령금액이 10억원을 초과할 경우 즉시 공시

적정성평가 및 점검

재산상 이익의 제공현황 및 적정성평가·점검결과를 이사회에 매년 보고해야 함

기록 등의 의무

제공 및 수령내역을 5년 이상 보관·관리해야 함

이사회 사전승인

이사회가 정한 한도를 초과하여 제공 또는 수령할 경우 사전에 이사회 결의를 받아야 함

59

2021.01
기출복원

재산상이익에 대한 내부통제기준과 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은?

- 금융투자회사 및 임직원의 재산상 이익의 제공 현황 및 적정성 점검 결과 등을 ()마다 이사회에 보고해야 하며, 이러한 사항들은 금융투자회사의 내부통제 기준에 포함되어야 한다.
- 금융투자회사 및 임직원은 재산상 이익을 제공 및 수령할 경우 해당 사항을 기록 하고 () 이상의 기간 동안 관리·유지해야 할 의무가 있다.

① 1년, 1년

② 1년, 5년

③ 5년, 5년

④ 5년, 10년

‘1년-5년’이다.

제공현황및 적정성점검결과는 매년 이사회에 보고해야 하며, 수수현황에 대해서는 이를 기록하고 5년 이상 관리·유지해야 함.

60

8

재산상 이익의 제공 및 수령에 관한 규정에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 재산상 이익의 제공한도는 협회가 정하며 수령한도는 금융투자회사가 자율적으로 정해서 내부통제기준에 반영하고 준수하도록 하고 있다.
- ② 금융투자회사가 자체적으로 작성한 조사분석자료는 부당한 재산상의 이익으로 보지 않는다.
- ③ 거래상대방만 참석한 여가 및 오락활동에 수반되는 비용을 제공하는 것은 부당한 금품 수수의 대상으로서 금지된다.
- ④ 특정상대방으로부터 10억원을 초과하여 재산상 이익을 제공하였거나 수령한 경우에는 해당시점에서 즉시 공시해야 한다.

① 제공/수령한도 모두 폐지(2017.3 이후)

61

❖ 금융투자회사 표준윤리준칙 - 회사에 대한 의무

회사에 대한 의무

상호존중의무(8조)

회사재산의 사적사용 금지

경영진의 책임

정보보호의무(6조)

위반행위보고의무

고용계약 종료후 의무

대외활동(16조)

62

✓ 금융투자회사 표준윤리준칙 - 회사에 대한 의무

- (1) 상호존중의무: 회사는 임직원 개개인의 자율과 창의를 존중하고 삶의 질 향상을 위해 노력해야 하며, 임직원은 서로를 존중하고 원활한 의사소통과 적극적인 협조자세를 견지해야 한다.
- (2) 경영진의 책임: 회사의 경영진은 직원을 대상으로 윤리교육을 실시하는 등 올바른 윤리문화 정착을 위하여 노력해야 한다.
- (3) 정보보호의무: 회사와 임직원은 업무수행 과정에서 알게 된 회사의 업무정보와 고객정보를 안전하게 보호하고 관리하여야 한다.
- (4) 위반행위의 보고: 임직원은 업무와 관련하여 법규 또는 윤리강령의 위반사실을 발견하거나 그 가능성을 인지한 경우 회사가 정하는 절차에 따라 즉시 보고해야 한다.
- (5) 대외활동: 임직원이 외부강연이나 기고, 언론매체 접촉, SNS 등 전자통신매체 수단을 이용한 대외활동을 하는 경우 '대외활동상의 준수사항'을 준수해야 한다.
- (6) 고용계약 종료 후의 의무: 임직원은 회사를 퇴직하는 경우 업무관련 자료의 반납 등 적절한 후속 조치를 취하여야 하며, 퇴직 이후에도 회사와 고객의 이익을 해하는 행위를 해서는 아니 된다.

63

9

금융투자회사의 표준윤리준칙 제11조 경영진의 책임에 대한 내용이다. 옳은 것으로 묶은 것은?

- 가. 경영진을 포함한 중간책임자도 자신의 지위와 직계를 통하여 지도·지원의 책임을 진다.
- 나. 피용자가 업무집행상 타인에게 불법행위를 하고 그 결과 사용자가 사용자책임으로 피해자에게 배상을 한 경우, 피용자에게 구상권을 청구할 수 없다.
- 다. 투자권유대행인은 개인사업자로서 회사의 피용자가 아니므로, 투자권유대행인에 대한 사용자책임은 지지 않는다.

① 가

② 가, 나

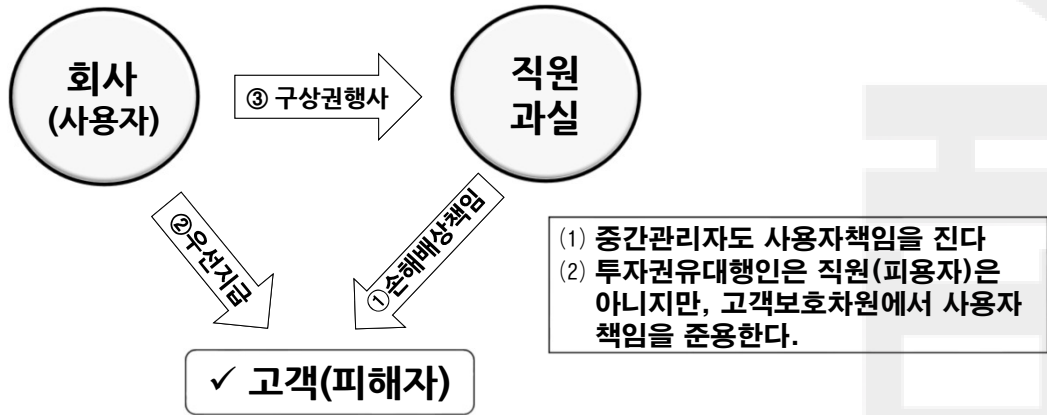
③ 나, 다

④ 가, 나, 다

- 나: 사용자책임을 진 사용자는 피용자에게 구상권을 행사할 수 있다(민법 제 756조).
- 다: 투자권유대행인은 피용자가 아니지만 민법상 사용자책임을 준용하여, 사용자가 사용자책임을 진다.

64

■ 사용자책임 (민법 제756조)



65

✓ 정보보호 의무(6조)

- ① 금융투자회사 표준윤리준칙 제6조(정보보호)의 정의: 회사와 임직원은 회사의 업무 정보와 고객정보를 안전하게 보호하고 관리해야 한다.
- ② 비밀정보의 범위: '회사의 재무건전성이나 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보, 고객 또는 거래상대방의 신상정보나 매매거래내역 등은 기록형태나 기록유무와 관계없이 비밀정보로 본다.
- ③ 비밀정보의 관리: 비밀정보에 대한 관계법령 등의 준수가 요구된다(아래 사항).
 - 비밀정보는 회사에서 정한 기준에 따라 정당한 권한을 보유하고 있거나 권한을 위임받은 자만이 열람할 수 있음.
 - 임직원은 비밀정보 열람권이 없는 자에게 비밀정보를 제공하거나 보안유지가 곤란한 장소에서 이를 공개하여서는 아니 됨.
 - 임직원은 회사가 요구하는 업무를 수행하는 목적 이외에 어떠한 경우라도 자신 또는 제3자를 위하여 비밀정보를 이용해서는 아니 된다.
 - ▶ 또한 특정정보가 비밀정보인지 불명확할 경우에는 준법감시인의 사전확인을 받기 전까지는 비밀정보로 분류하고 관리해야 한다.
- ④ 비밀정보의 제공절차: 비밀정보의 제공은 그 필요성이 인정되는 경우에 한하여 회사가 정하는 사전승인절차에 따라 이루어져야 한다.

66

2022.02
기출복원

금융투자회사 표준윤리준칙 제6조 '정보보호'에 대한 내용이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 정보보호의무상 정보보호는 회사의 업무정보 및 고객정보 모두를 대상으로 한다.
- ② 회사의 재무건전성이나 경영 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보 또는 고객의
신상정보나 거래내역 정보 등은 기록형태나 기록유무와 관계없이 비밀정보로 본다.
- ③ 임직원은 어떠한 경우라도 자신 또는 제3자를 위해 비밀정보를 이용해서는 아니된다.
- ④ 비밀정보의 제공은 그 필요성이 인정되는 경우에 한하여 회사가 정하는 사전승인절차
에 따라 이루어져야 한다.

③ 회사업무수행을 목적으로 하는 경우는 비밀정보 사용이 가능하다

67

2022.06
기출복원

금융투자회사 표준윤리준칙 제6조 '정보보호'에 대한 내용이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 임직원은 회사가 요구하는 업무를 수행하는 목적 이외에 어떠한 경우에도 자신 또는
제3자를 위하여 비밀정보를 이용해서는 아니 된다.
- ② 특정한 정보가 비밀정보인지 불명확한 경우 그 정보를 이용하기 전에 준법감시인의
사전확인을 받아야 하며, 준법감시인의 사전확인을 받기 전까지 당해 정보는 표준내부
통제기준이 정하는 바에 따라 비밀정보로 분류·관리되어야 한다.
- ③ 비밀정보의 제공은 그 필요성이 인정되는 경우에 한하여 제공을 하며, 제공을 한 경우
지체없이 보고하고 그 승인을 얻어야 한다.
- ④ 비밀정보를 제공받은 자는 비밀유지의무를 성실히 준수하여야 하며, 제공받은 목적
이외의 목적으로 사용하거나 타인으로 하여금 사용하도록 해서는 아니된다.

③ 사후보고가 아니라 사전승인절차를 거치고 제공되어야 한다.

68

2022.11
기출복원

금융투자회사 표준윤리준칙 제6조 '정보보호'에 대한 내용이다. 틀린 내용으로 모두 연결한 것은?

- 가. 임직원은 어떠한 경우라도 자신 또는 제3자를 위해 비밀정보를 이용해서는 아니된다.
 나. 특정한 정보가 비밀정보인지 불명확한 경우 그 정보를 이용하기 전에 준법감시인의 사전확인을 받아야 하며, 준법감시인의 사전확인을 받기 전까지 당해 정보는 비밀정보로 보지 않는다.
 다. 비밀정보의 제공은 그 필요성이 인정되는 경우에 한하여 제공을 하며, 제공을 한 경우 지체없이 보고하고 그 승인을 받는 것을 원칙으로 한다.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 가, 다 ④가, 나, 다

④ 모두 틀린 내용이다.

- 가: 회사업무수행을 목적으로 하는 경우는 비밀정보 사용이 가능하다.
- 나: 준법감시인의 사전확인을 받기 전까지는 비밀정보로 분류·관리되어야 한다.
- 다: 사후보고가 아니라 사전승인절차를 거치고 제공되어야 한다.

69

✓ 위반행위보고의무(12조): Whistle Blower제도

제보자

신분비밀보장, 불이익금지
(단, 악의적 제보시에는 비밀보장 등 보호를 받지 못함)

준법감시인은 포상추천가능
(인사상, 금전적 혜택 가능)

미제보자

✓ 제보상황에서 미제보시 불이익부과 규정이 반드시 포함되어야 한다.

70

■ 내부제보제도(Whistle Blower제도)

- (1) 임직원은 업무와 관련하여 법규 또는 윤리강령의 위반사실을 발견하거나 그 가능성을 인지한 경우 회사가 정하는 절차에 따라 즉시 보고하여야 한다(표준윤리준칙 제12조 위반행위의 보고).
- (2) 제보자가 제보를 할 때에는 육하원칙에 따른 정확한 사실만을 제보하여야 하며, 회사는 제보자의 신분 및 제보사실을 철저히 비밀로 보장하고, 어떠한 신분상의 불이익 또는 근무조건상의 차별을 받지 않도록 해야 한다. 만일 제보자가 신분상의 불이익을 당한 경우 준법감시인에 대하여 당해 불이익처분에 대한 원상회복, 전직 등 신분보장조치를 요구할 수 있고, 준법감시인은 제보의 내용이 회사의 재산상의 손실 발생 혹은 확대의 방지에 기여할 경우 포상을 추천할 수 있다.
 • 다만, 제보자가 다른 임직원 등에 대한 무고, 음해, 비방 등 악의적인 목적으로 제보한 경우 또는 사실과 다른 내용을 의도적으로 제보하여 임직원 간 위화감 및 불안감을 조성한 경우에는 비밀보장 및 근무조건 차별금지 등을 보호받을 수 없다.
- (3) 준법감시인(또는 감사)은 내부제보 우수자를 선정하여 인사상 또는 금전적 혜택을 부여하도록 회사에 요청할 수 있다(단, 내부제보자가 원치 않는 경우에는 요청하지 않을 수 있음).
- (4) 회사에 중대한 영향을 미칠 수 있는 위법·부당한 행위를 인지하고서도 회사에 제보하지 않는 미제보자에 대한 불이익 부과 등에 관한 사항이 반드시 포함되어야 한다.

71

2022.11
기출복원

내부제보제도(금융투자회사 표준윤리준칙 제12조 위반행위의 보고 및 내부통제기준)에 대한 설명이다. 가장 가장 거리가 먼 것은?

- ① 제보자가 제보를 할 때에는 육하원칙에 따른 정확한 사실만을 제보해야 한다.
 - ② 제보가 있을 경우 회사는 제보자의 신분 및 제보사실을 철저히 비밀로 보장하고, 어떠한 신분상의 불이익 또는 근무조건상의 차별을 받지 않도록 해야 한다.
 - ③ 준법감시인 또는 감사는 내부제보 우수자를 선정하여 인사상 또는 금전적 혜택을 부여하도록 회사에 요청할 수 있다.
 - ④ 미제보자(회사에 중대한 영향을 미칠 수 있는 위법·부당한 행위를 인지하고서도 회사에 제보하지 않는 자)에 대해서 불이익을 부과하는 규정은 포함되지 않는다.
- ④ 미제보자에 대해서 불이익을 부과하는 규정이 반드시 포함되어야 한다.

72

✓ 대외활동(16조) - 대외활동시 준수사항

(1) 회사의 공식의견이 아닌 경우 사건임을 명백히 표현해야 한다.

(2) 대외활동으로 인하여 회사의 주된 업무에 지장을 주어서는 안된다.

(3) 대외활동으로 인하여 금전적인 보상을 받게 되는 경우 회사에 신고해야 한다.

(4) 공정한 시장질서를 유지하고 건전한 투자문화 조성을 위해 최대한 노력해야 한다.

(5) 불확실한 사항을 단정적으로 표현하거나 다른 금융투자회사를 비방해서는 안된다.

▶ 대외활동의 범위: 외부강연/기고 등, 신문·방송 등 언론매체 접촉, 온라인커뮤니티·웹사이트·SNS를 이용한 대외접촉활동 등

73

■ 대외활동(16조) - 전자통신수단의 사용

- ① 임직원과 고객 간의 이메일은 사용장소에 관계없이 표준내부통제기준 및 관계법령 등의 적용을 받음
- ② 임직원의 사외 대화방 참여는 공중포럼으로 간주되어 언론기관과 접촉할 때와 동일한 윤리기준을 준수하여야 함
- ③ 임직원이 인터넷 게시판이나 웹사이트 등에 특정 금융투자상품에 대한 분석이나 권유와 관련된 내용을 게시하고자 하는 경우 사전에 준법감시인이 정하는 절차와 방법에 따라야 함. 다만, 자료의 출처를 명시하고 그 내용을 인용하거나 기술적 분석에 따른 투자권유의 경우는 그러지 아니하다.

74

10

금융투자회사 표준윤리준칙 제16조 대외활동에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 임직원이 외부강연이나 기고 등의 대외활동을 할 때 회사의 의견이 아닌 사건은 밝힐 수 없다.
- ② 회사가 승인하지 않은 중요정보나 홍보물 등을 배포하거나 사용하는 행위는 금지된다.
- ③ 임직원과 고객 간의 이메일은 사용장소에 관계없이 표준내부통제기준 및 관계법령의 적용을 받는다.
- ④ 임직원의 사외대화방 참여는 공중포럼으로 간주되어 언론기관과 접촉할 때와 동일한 윤리기준을 준수해야 한다.

① 회사의 공식의견이 아닌 경우는 사건임을 명백히 표현한 후 밝힐 수 있다.

▶ 21년1월시험 출제: SNS활동은 대외활동으로 보지 않는다(X)

75

**2023.02
기출복원**

금융투자회사 표준윤리준칙 제16조 대외활동에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 회사의 공식의견이 아닌 사건(私見)은 밝힐 수 없다.
- ② 대외활동으로 인하여 금전적인 보상을 받는 경우 회사에 신고해야 한다.
- ③ 회사가 운용하지 않는 온라인 커뮤니티를 이용한 대외접촉활동도 대외활동으로 본다.
- ④ 임직원과 고객 간의 이메일은 사용장소와 관계없이 대외활동으로 인정되므로 관련한 윤리기준을 준수해야 한다.

① 회사의 공식의견이 아닌 경우, 사건(私見)임을 명백히 표현한 후 그 의견을 밝힐 수 있다.

76

❖ 기출 Map (5~6배수)

금융투자업 직무윤리	이해상충방지체계	과당매매	자기거래금지의무		
금융소비자 보호의무	CCO업무	KYC Rule 절차	적합성원칙	적정성원칙	설명의무
	부당권유행위금지(1)	부당권유행위금지(2)	자료열람권	위법계약해지권	
표준윤리 준칙	자기혁신의무 등	재산상이익 제공 및 수령	금품수수 내부통제기준		
	경영진책임 등	정보보호	위반행위보고	대외활동	
내부통제 외부통제	내부통제기준	내부통제위원회	준법감시인 개요	영업관리자	
	내부제보제도	준법감시인 과태료	외부통제	이의신청	

77

PART 4: 내부통제와 외부통제 (준법감시인 등)

❖ 금융투자회사의 내부통제와 외부통제

기본원칙	✓ 이해상충 방지의무	✓ 금융소비자 보호의무	본인, 회사, 사회 에 대한 의무
금융투자회사 표준윤리준칙	법률 상 의무 (자본시장법, 금융소비자보호법 등)		금융투자회사 표준윤리준칙
고객우선원칙 선의성실원칙			



78

❖ 내부통제 - (1) 금융투자회사 내부통제위원회

- (1) 지배구조법 시행령상 금융회사는 이사회 내 위원회로서 내부통제위원회를 두어야 한다.
- (2) 금융투자회사의 경우 내부통제위원회 위원 과반수를 사외이사로 구성하고, 그 위원장도 사외이사가 맡는다.
- (3) 내부통제위원회의 수행 역할: 내부통제의 기본방침 및 전략수립, 임직원의 직업윤리와 준법정신을 증시하는 조직문화의 정착방안 마련, 지배구조내부규범의 마련 및 변경, 내부통제기준의 제정 및 개정
- (4) 내부통제위원회를 설치하지 않아도 되는 경우(지배구조법 시행령 제6조 제3항)
최근 사업연도 말 현재 자산총액이,
① 7천억원 미만인 상호저축은행
② 5조원 미만인 보험회사
③ 5조원 미만인 여신전문금융회사
④ 5조원 미만인 금융투자회사. 단, 금융투자회사의 경우 운용 중인 고객자산(집합투자재산/신탁재산/일임재산)의 합계액이 20조원 이상인 경우는 제외된다.



▶ 위원장: 대표이사 → 사외이사 (26년 개정)

79

11 금융투자회사 내부통제기준에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 금융투자회사는 이사회 내 위원회로서 내부통제위원회를 두어야 한다.
- ② 내부통제위원회의 위원장은 준법감시인이 맡는다.
- ③ 내부통제위원회는 내부통제의 기본방침 및 전략을 수립하고 임직원의 직업윤리와 준법정신을 증시하는 정착방안 마련 등의 역할을 수행한다.
- ④ 최근 사업연도말 현재 자산총액이 5조원 미만인 금융투자회사는 내부통제기준위원회를 설치하지 않아도 되지만, 해당 금융투자회사가 운용하는 집합투자재산이나 투자일임재산 및 신탁재산의 전체 합계액이 20조원 이상을 상회할 경우에는 설치면제대상에서 제외된다.
- ② 내부통제기준의 위원장은 위원회의 위원으로서 사외이사가 맡는다(26년 개정사항).

80

26년 개정 반영 수정문제

2023.06
기출복원

금융투자회사의 내부통제위원회에 대한 설명이다.
가장 적합한 것은?

- ① 일정규모 이상의 금융투자회사는 사외이사가 과반 이상이고 그 위원장은 준법감시인으로 하는 내부통제위원회를 두어야 한다.
- ② 최근 사업연도 말 현재 자산총액이 7조원인 보험회사는 내부통제위원회를 두지 않아도 된다.
- ③ 최근 사업연도말 현재 자산총액이 8천억원인 상호저축은행은 내부통제위원회를 두지 않아도 된다.
- ④ 금융투자회사의 경우 최근 사업연도말 자산총액이 5조원 미만이라 하더라도 운용 중인 고객자산이 20조원 이상이면 내부통제위원회를 두어야 한다.

① 사외이사가 위원장, ② 보험회사의 경우 5조원 미만시 면제, ③ 상호저축은행의 경우 7천억원 미만시 면제

81

❖ 내부통제 - (2) 준법감시제도

(1) 내부통제기준
(2) 준법감시인 제도

회사의 임직원 모두가 '신의성실의 원칙'과 '고객우선의 원칙'을 바탕으로 금융소비자에 대해 선량한 관리자로서 의무에 입각하여 금융소비자의 이익을 위해 최선을 다했는지, 업무를 수행함에 있어 직무윤리를 포함한 제반 법규를 엄격히 준수하고 있는지에 대해서 사전적으로 또는 상시적으로 통제, 감독하는 장치를 말한다(2000년에 도입).

✓ 준법감시인은 이사회결의로 임명한다(임기는 2년 이상).

→ 단, 해임 시에는 이사총수의 2/3 이상의 찬성이 있어야 한다
(임면 시 임면일로부터 7영업일 내로 금융위에 보고해야 함)

✓ 준법감시인의 독립성 보장

준법감시인은 이사회 및 대표이사의 지휘를 받아 금융투자회사 전반의 내부통제업무를 수행한다.

금융투자회사는 준법감시인에 대하여 회사의 재무적 경영성과와 연동하지 않는 별도의 보수지급 및 평가기준을 마련·운영해야 한다.

위임범위와 책임한도가 명확할 경우 준법감시업무의 위임이 가능하다(to 영업관리자).

82

12

표준내부통제기준상 준법감시인에 대한 설명이다. 옳은 것은?

- ① 준법감시인은 감사위원회의 지휘를 받아 금융투자회사 전반의 내부통제업무를 수행한다.
 - ② 준법감시인을 임면하려는 경우는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
 - ③ 준법감시인의 임기는 2년 이상으로 한다.
 - ④ 준법감시인은 자신의 준법감시업무를 절대 위임할 수 없다.
- ① 준법감시인은 이사회 및 대표이사의 지휘를 받는다.
 - ② 이사회결의를 거친다(해임시는 임명시와 다르게 이사총수의 2/3 이상의 찬성을 필요로 함).
 - ④ 위임범위와 책임한계가 명확한 경우 위임이 가능하다(영업관리자를 임명, 업무위임가능)

83

**2021.01
기출복원**

준법감시인에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 준법감시제도는 회사의 임직원모두가 신의성실원칙과 고객우선원칙을 바탕으로 금융소비자의 이익을 위해 최선을 다했는지, 업무를 수행함에 있어 직무윤리를 포함한 제반 법규를 엄격히 준수하고 있는지에 대해 사전적 또는 상시적으로 통제·감독하는 장치를 말한다.
 - ② 준법감시인은 이사회의 결의를 거쳐서 임면한다.
 - ③ 준법감시인은 자신의 업무를 위임할 수 없다.
 - ④ 금융투자회사는 준법감시인에 대하여 회사의 재무적 경영성과와 연동되지 않는 별도의 보수지급 및 평가기준을 마련·운영해야 한다.
- ③ 위임범위와 책임한계가 명확한 경우 위임이 가능하다(영업관리자를 임명, 업무위임가능)

84

2023.06
기출복원

준법감시인에 대한 설명이다. 틀린 항목으로 연결한 것은?

- 가. 준법감시인은 이사회 및 대표이사의 지휘를 받아 금융투자회사 전반의 내부통제 업무를 수행한다.
- 나. 금융투자회사가 준법감시인을 임면하려는 경우에는 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 해임할 경우에는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
- 다. 금융투자회사가 준법감시인을 임면한 때에는 임면일로부터 5영업일 이내에 금융위원회에 보고해야 한다.
- 라. 금융투자회사는 준법감시인에 대하여 회사의 재무적 경영성과와 연동하지 않는 별도의 보수지급 및 평가기준을 마련·운영해야 한다.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 다, 라 ④ 가, 라

- ② 틀린 항목은 '나, 다'이다.
 나: 해임도 이사회의결을 거친다. 단 선임시보다 엄격한 요건으로서 이사 총수의 3분의 2이상의 찬성을 요한다(선임시는 과반, 해임시는 2/3이상의 찬성으로 의결가능).
 • 다: 5영업일이 아니라 7영업일이다.

85

2022.06
기출복원

준법감시인에 대한 설명이다. 틀린 내용으로 연결한 것은?

- 가. 준법감시인은 이사회 및 대표이사의 지휘를 받아 금융투자회사 전반의 내부통제업무를 수행한다.
- 나. 준법감시인은 독립적으로 업무를 수행해야 하므로 자신의 업무를 타 임직원에게 위임할 수 없다.
- 다. 금융투자회사는 준법감시인에 대하여 회사의 재무적 성과와 연동된 보수지급 및 평가기준을 마련해야 한다.
- 라. 법에 따라 금융투자회사가 내부통제위원회를 설치할 경우 그 위원장은 준법감시인으로 한다.

- ① 가, 나, 다
 ② 나, 다, 라
 ③ 가, 다, 라
 ④ 가, 나, 다, 라

- 나: 위임의 범위와 책임의 한계 등이 명확히 구분된 경우, 준법감시업무 중 일부를 준법감시업무를 담당하는 임직원(영업관리자)에게 위임할 수 있다.
- 다: 회사의 재무적 경영성과와 연동되지 않아야 한다(∴ 독립적인 업무수행을 저해).
- 라: 금융투자회사 내부통제위원회는 사외이사를 위원장으로 한다(26년 개정사항).

86

❖ 기타 준법감시인 제도

위임 범위와 책임 한계가
명확히 구분되는 경우

영업점별 영업관리자 (준법감시인이 임명, 업무일부의 위임가능)

(1) 영업점에서 1년 이상 근무경력이 있거나 준법감시업무를 1년이상 수행한 경력이 있는 자로서 당해 영업점에 상근하고 있을 것	자격요건
(2) 본인이 수행하는 업무가 과다하거나 수행하는 업무의 성격으로 인하여 준법감시인 업무에 곤란을 받지 않을 것	
(3) 영업점장이 아닌 책임자일 것. 다만, 당해 영업점의 직원 수가 적어서 적어서 영업점장을 제외한 책임자급이 없는 경우에는 그렇지 않음.	
(4) 준법감시업무를 효과적으로 수행할 수 있는 충분한 경험과 능력, 윤리성을 갖추고 있을 것	
(5) 영업관리자의 임기는 1년 이상이어야 하며 영업관리자에 대해 연간 1회 이상의 윤리교육을 실시해야 한다.	기타
(6) 영업관리자가 준법감시업무로 인해 인사·급여 등에서 불이익을 받지 않도록 해야 하고 업무수행 결과에 따라 적절한 보상을 지급할 수 있다.	

87

13

영업점에 대한 내부통제제도의 하나인 영업점별 영업관리자에 대한 규정이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 영업점에서 1년 이상 근무한 경력이 있거나 준법감시나 감사업무를 1년 이상 수행한 경력이 있는 자를 대상으로 영업관리자로 임명할 수 있다.
- ② 영업점장이 아닌 책임자급에서 영업관리자로 임명하는 것이 원칙이다.
- ③ 준법감시인은 영업점별 영업관리자에 대하여 연간 1회 이상 법규 및 윤리관련교육을 실시해야 한다.
- ④ 영업점별 영업관리자에게 업무수행의 결과로 성과보수나 보상을 지급하는 것은 내부통제기준상 불가하다.

④ 업무수행의 결과에 따라 적절한 보상을 지급할 수 있다.

88

2023.11
기술복원

영업점별 영업관리자에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

- 가. 준법감시인은 위임의 범위와 책임의 한계 등이 명확히 구분된 경우 준법감시업무 중 일부를 영업관리자에게 위임할 수 있다.
- 나. 영업관리자는 영업점장이 아닌 책임자급에서 임명하는 것을 원칙으로 하며, 해당 영업점에서 1년 이상 근무하고 해당 영업점에서 상근하고 있을 것 등의 요건을 갖추어야 한다.
- 다. 영업관리자의 임기는 2년 이상으로 한다.
- 라. 영업관리자에게 업무수행의 결과에 따라 적절한 보상을 지급하는 것은 내부통제 기준상 불가하다.

- ① 가, 나 ② 다, 라 ③ 가, 다 ④ 나, 라

② 틀린 내용은 '다, 라'이다.

다: 영업관리자의 임기는 1년 이상으로 하여야 한다.

[비교] 준법감시인의 임기는 2년 이상이어야 한다.

라: 영업점별 영업관리자가 준법감시업무로 인하여 인사·급여 등에서 불이익을 받지 않도록 해야 하며, 영업관리자에게 업무수행의 결과에 따라 적절한 보상을 지급할 수 있다.

89

✓ 기타 준법감시인 제도

내부고발제도 (내부제보제도)

= 위반행위보고의무(12조)

회사는 내부통제의 효율적 운영을 위하여 임직원이 회사 또는 다른 임직원의 위법·부당한 행위 등을 회사에 신고할 수 있는 내부제보제도를 운영해야 한다.

- ① 내부제보자에 대한 비밀보장, 불이익금지 등 내부제보자 보호와
- ② 회사에 중대한 영향을 미칠 수 있는 위법·부당한 행위를 인지하고서도 회사에 제보하지 않는 미제보자에 대한 불이익 부과 등에 관한 사항이 반드시 포함되어야 한다.

준법감시인은 내부제보 우수자를 선정하여 인사상 또는 금전적 혜택을 부여하도록 회사에 요청할 수 있다.

90

✓ 기타 준법감시인 제도

명령휴가제도

회사는 임직원의 위법·부당한 행위를 사전에 방지하기 위하여 명령휴가제도를 운영하여야 한다.

금융사고 발생우려가 높은 업무를 수행하고 있는 임직원을 대상으로 일정 기간 휴가를 명령하고, 동 기간 중 해당 임직원의 업무수행 적정성을 점검하는 제도를 말한다.

91

2022.02
기출복원

금융투자회사의 내부통제체제에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 내부제보자가 제보행위를 이유로 인사상 불이익을 받은 것으로 인정되는 경우 준법감시인은 회사에 대해 시정을 요구할 수 있으며, 회사는 정당한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다.
- ② 내부제보가 회사의 재산상 손실방지에 기여했다 하더라도 직무윤리 준수차원에서 해당 내부제보자에 대한 인사상 또는 금전적 혜택을 주는 것은 금지된다.
- ③ 금융사고발생우려가 높은 직무를 수행하는 임직원을 대상으로는 일정기간 휴가를 명령하여 해당 임직원의 업무수행적정성을 점검하는 명령휴가제도를 운영해야 한다.
- ④ 회사는 영업점별 영업관리자의 임기를 1년 이상으로 해야 하며, 준법감시인은 영업점별 영업관리자에 대하여 연간 1회 이상의 법규 및 윤리교육을 실시해야 한다.

② 만일 제보자가 신분상의 불이익을 당한 경우 준법감시인에 대하여 당해 불이익처분에 대한 원상회복·전직 등 신분보장조치를 요구할 수 있고, 준법감시인은 제보의 내용이 회사의 재산상의 손실 발생 혹은 확대방지에 기여한 경우 포상을 추천할 수 있다(금전적 혜택가능).

92

26년 개정 반영

❖ 내부통제기준 위반시 회사에 대한 조치

1억원 이하의 과태료 부과대상	3천만원 이하의 과태료 부과대상
(1) 내부통제기준을 마련하지 않은 경우 (2) 준법감시인을 두지 아니한 경우 (3) 사내이사 또는 업무집행책임자 중에서 준법감시인을 선임하지 않은 경우 (4) 이사회결의를 거치지 않고 준법감시인을 임명한 경우 (5) 금융위의 제재조치를 이행하지 않은 경우	(1) 준법감시인에 대한 별도의 보수지급 및 평가기준을 마련·운영하지 않은 경우 (2) 준법감시인이 '자산운용에 관한 업무/회사의 본질적업무/경영업무 등'을 겸직하는 경우 (3) 준법감시인의 임면사실을 금융위에 보고하지 않은 경우

[암기법] '보수, 보고, 겸직'은 3천만원 이하, 나머지는 모두 1억원 이하이다.

93

2026.01
기출복원

내부통제기준 위반시 회사에 대한 조치로서 1억원 이하의 과태료 부과 대상에 해당하는 항목의 개수는?

- 가. 내부통제기준을 마련하지 않은 경우
나. 준법감시인을 두지 않은 경우
다. 이사회 결의를 거치지 않고 준법감시인을 임명한 경우
라. 금융위원회가 부과한 제재조치를 이행하지 않은 경우

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개

④ '1억원 이하 과태료 부과 대상'의 항목은 4개(모두 해당)이다.

[암기법] '보수, 보고, 겸직'은 3천만원 이하, 나머지는 모두 1억원 이하이다.

94

2023.02
기출복원

내부통제기준 위반시 회사에 대한 조치로서 1억원 이하의 과태료 부과 대상이 아닌 것은?

- ① 내부통제기준을 마련하지 않은 경우
- ② 준법감시인을 두지 않은 경우
- ③ 이사회결의를 거치지 않고 준법감시인을 임명한 경우
- ④ 준법감시인이 자산운용에 관한 업무를 겸직하게 할 경우

④는 '3천만원 이하의 과태료 부과' 조치에 해당한다.

95

❖ 외부통제의 종류

자율규제	행정제재	민사책임	형사책임	시장통제
금융투자협회의 규제	금융위원회의 제재	손해배상책임, 실효	일반불법행위책임 (민법 750조)	신뢰상실, 명예실추

96

✓ 외부통제 - 행정제재

행정제재

- 1) 금융투자업자에 대한 제재: 조치명령권, 인가·등록 취소권, 6개월 이내의 업무의 전부 또는 일부의 정지 조치권 등
- 2) 금융투자업자 임원에 대한 제재: 해임요구, 6개월 이내의 직무정지, 문책경고 등
- 3) 금융투자업자 직원에 대한 제재: 면직, 6개월 이내의 정직, 감봉, 견책, 주의, 경고 등
- 4) 청문 및 이의신청: 청문대상 - 인가등록의 취소, 임직원에 대한 해임요구 또는 면직(직원의 정직은 대상이 아님)
 - 이의신청: 조치를 받은 날로부터 30일 내 이의신청, 금융위는 60일 내로 심의결정을 해야 함.

97

2020.06
기출복원

직무윤리 위반시 금융감독기구의 행정제재에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 금융투자업자를 대상으로 금융투자업의 인가나 등록을 취소할 수 있다.
- ② 금융투자업자를 대상으로 6개월 이내의 기간 동안 업무의 전부 또는 일부의 정지의 제재를 부과할 수 있다.
- ③ 투자자보호와 건전한 거래질서를 위해서 필요할 경우, 금융투자업자의 고유재산운용에 관한 사항에 대해서 금융투자회사에 필요한 조치를 명할 수 있다.
- ④ 금융투자업자의 임원을 대상으로 해임요구 조치를 취할 수 있지만, 직원을 대상으로 면직 조치는 취할 수 없다.

④ 직원에 대해서는 '면직, 6개월 이내의 정직, 감봉, 견책, 경고, 주의'의 조치가 가능하다.

98

14 빈칸을 옳게 채운 것은?

금융위원회의 처분 또는 조치에 대해 불복하는 자는 해당 처분 또는 조치의 고지를 받는 날로부터 () 이내에 그 사유를 갖추어 금융위원회에 이의신청을 할 수 있다. 이 때, 금융위원회는 해당 이의신청에 대해 () 이내에 결정을 하여야 하며, 부득이한 사정으로 결정을 내릴 수 없는 경우는 ()의 범위 내에서 그 기간을 연장할 수 있다.

- ① 30일, 60일, 15일
- ② 30일, 60일, 30일
- ③ 15일, 30일, 15일
- ④ 15일, 60일, 30일

‘외부통제→행정제재→청문 및 이의신청’에 해당한다.

99

감사합니다

100